RODRIGO SANAGUSTÍN SÁNCHEZ 1-DAW

Tarea: Análisis de un caso de Acoso Laboral (Mobbing) con "Aquí hay trabajo"

Descripción de la actividad

Para realizar esta tarea, debéis visualizar el reportaje sobre acoso laboral emitido en el programa "Aquí hay trabajo" de RTVE. En él se exponen testimonios y las claves legales explicadas por expertos laboralistas. Enlace al reportaje (RTVE Play): https://www.rtve.es/play/videos/aqui-hay-trabajo/acoso-laboral/2474467/

Tras ver el vídeo y revisar los apuntes de clase responde de forma clara y esquemática a las siguientes cuestiones: Cuestionario de análisis.

1. Derechos Laborales Básicos: Según lo comentado en el reportaje y en clase, ¿qué derechos laborales básicos del trabajador se están vulnerando claramente en una situación de mobbing? Justifica tu respuesta indicando qué obligación tiene la empresa para garantizar un entorno de trabajo seguro.

- En una situación de mobbing, se vulnera principalmente el derecho a la dignidad, dado que ningún trabajador debe sufrir humillaciones, amenazas o malos tratos en su puesto de trabajo; el derecho a la integridad física y psicológica, dado que el acoso puede perjudicar en la salud y el bienestar del trabajador; y el derecho a un entorno de trabajo seguro, dado que la empresa debe prevenir los riesgos laborales y actuar para evitar situaciones de acoso.

2. Recursos ante el conflicto: Los expertos del programa detallan los pasos a seguir ante el acoso. Si la empresa no hace nada para frenar la situación, ¿qué recursos laborales o vías legales tiene el trabajador a su disposición para defenderse? (Menciona al menos dos, por ejemplo: actuación ante Inspección de Trabajo, vías internas, etc.).

- Si la empresa no actúa para solucionar la situación, el trabajador puede denunciar ante la Inspección de Trabajo para comunicar los hechos y que se investigue la situación de acoso; y recopilar pruebas para poder demostrar el acoso.

3. Extinción del contrato: A veces, la presión es tan grande que el trabajador necesita abandonar la empresa. Como advierten a menudo los laboralistas, irse con una "baja voluntaria" normal implica perder el derecho a paro e indemnización. Según la normativa, ¿qué mecanismo o causa legal permite al trabajador solicitar la extinción de su contrato por un incumplimiento grave del empresario, conservando su derecho a paro e indemnización por despido?

- El mecanismo legal es la extinción del contrato, poniendo una demanda para solicitar a un juez que extinga el contrato cuando la empresa incumple gravemente sus obligaciones, como por ejemplo permitir una situación de acoso laboral, lo que otorga el derecho al trabajador de recibir una indemnización por despido improcedente.